WaterCircles Forsikring

SMÅ ELEKTRISK

Forsikringsvilkår



WtCSMA 1.02
01.01.2027

Dette bør du vite om forsikringen

Dette vilkåret gjelder ansvarsforsikring for det småelektriske kjøretøyet som er angitt i forsikringsbeviset. Forsikringen omfatter ansvar etter bilansvarsloven og rettshjelp. Vilkåret beskriver dekningene, begrensningene og hvordan et skadeoppgjør gjennomføres. Skade på eller tap av det forsikrede kjøretøyet dekkes ikke.

I tillegg til disse vilkårene gjelder:

- Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner.
- Generelle vilkår.
- Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene.
- Bilansvarsloven av 3. februar 1961 (BAL).

> **Forsikringsbeviset gjelder foran vilkårene**
> Hvis forsikringsbeviset og vilkårene regulerer samme forhold, gjelder forsikringsbeviset foran vilkårene.

Slik leser du vilkåret

Forsikringsbeviset viser hvilket kjøretøy som er forsikret. Dekningsoversikten på side 3 gir en enkel oversikt over ansvarsforsikringen og rettshjelpsdekningen. De påfølgende punktene beskriver dekningene og begrensningene nærmere.

Innhold

1 Hvem forsikringen gjelder for **3**
2 Når og hvor gjelder forsikringen **3**
3 Hvilke skader dekkes **3**
4 Ansvarsforsikring **3**
5 Begrensninger og unntak **3**
6 Endring av risiko **4**
7 Sikkerhetsforskrifter **4**
8 Skademelding, skadeoppgjør og egenandeler **5**
9 Identifikasjon **5**
10 Rettshjelp **5**

Lovpålagt ansvarsforsikring

Dekning	Ansvar
Erstatningsansvar ved personskade	Ubegrenset
Erstatningsansvar ved skade på ting	Inntil kr 100 000 000

Rettshjelp

Dekning	Forsikringssum
Rettshjelp	kr 100 000

1 Hvem forsikringen gjelder for

1.1 Forsikringen gjelder den som er angitt i forsikringsbeviset.

1.2 Ansvarsforsikringen gjelder i tillegg enhver rettmessig bruker eller fører av motorvognen.

1.3 Andre personer er omfattet av forsikringen når dette følger av det enkelte vilkårspunkt.

1.4 Kjøretøyet skal være påført serienummer, og serienummeret skal være oppgitt til Selskapet.

1.5 Forsikringstaker må ha bostedsadresse i Norge.

2 Når og hvor gjelder forsikringen

2.1 Forsikringen opphører ved eierskifte. Forsikringen som gjaldt på overtakelsestidspunktet, gjelder likevel i inntil 14 dager til fordel for ny eier. Dette gjelder ikke dersom den nye eieren har tegnet egen forsikring.

2.2 Forsikringen gjelder fra avtalt tidspunkt, men tidligst når den er notert av Selskapets representant. Ved kjøp trer forsikringen tidligst i kraft når kjøperen overtar den økonomiske risikoen for motorvognen.

2.3 Forsikringstiden fremgår av forsikringsbeviset.

2.4 Forsikringen gjelder i Norge.

3 Hvilke skader dekkes

Forsikringen omfatter ansvarsforsikring og rettshjelp. Tabellene på side 3 gir en forenklet oversikt over dekningene og beløpsgrensene. De detaljerte bestemmelsene i dette vilkåret og Generelle vilkår gjelder foran oversikten dersom det oppstår spørsmål om dekningenes innhold.

Beløpsgrenser i tabellene er maksimal erstatning der ikke annet fremgår av det enkelte vilkårspunkt.

4 Ansvarsforsikring

Selskapet dekker erstatningsansvar etter bilansvarsloven (BAL) med ubegrenset beløp ved personskade og inntil kr 100 000 000 ved skade på ting.

Ansvarsforsikringen omfatter også rettshjelp for personlig bruker eller eier av motorvognen – se punkt 10.

Det beregnes normalt ingen egenandel ved ansvarsskade.

5 Begrensninger og unntak

Forsikringen omfatter ikke:

- skade under konkurranse eller trening til dette.
- skade som oppstår under utleie.

- skade som oppstår når motorvogn er rekvirert av offentlig myndighet.
- skade som sikrede har voldt forsettlig.
- skade som sikrede har fremkalt ved grov uaktsomhet. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om Selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye.
- skade som oppstår når motorvognen blir kjørt av en person som er påvirket av berusende eller bedøvende middel, og eieren eller sikrede visste eller burde vite det.
- skade som oppstår når kjøretøyet brukes til budtjenester.
- skade når premien ikke er betalt, jf. FAL § 5-2. Erstatning etter ansvarsforsikringen til forsikringstaker eller den som kan identifiseres med forsikringstaker, bortfaller også.
- ansvar for skade på gods som blir ført med motorvognen utover bestemmelsene i bilansvarsloven.

Begrensningene ovenfor gjelder bare i den utstrekning de kan gjøres gjeldende etter loven. De begrenser ikke skadelidtes rett til erstatning etter ufravikelige bestemmelser i bilansvarsloven. Selskapets rett til å kreve utbetalt erstatning tilbake er regulert i punkt 8.3.

6 Endring av risiko

Forsikringstaker skal straks melde fra til Selskapet dersom risikoen endres i forhold til det som er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset.

Dette gjelder:

- endringer i kjøretøyets ytelse sammenlignet med de tekniske spesifikasjonene som lå til grunn for forsikringen.
- bruk av kjøretøyet i strid med forutsetningene i forsikringsbeviset.
- endringer i andre avtalte forutsetninger som har gitt grunnlag for redusert premie.

Hvilke forutsetninger som er avtalt, fremgår av forsikringsbeviset.

Dersom forsikringstaker unnlater å melde fra om en risikoendring som skulle ha medført høyere premie, kan Selskapet ved ansvarsskade kreve regress i den utstrekning loven tillater det.

7 Sikkerhetsforskrifter

Sikkerhetsforskriftene skal forebygge og begrense skade. Sikrede skal overholde forskriftene og påse at de blir overholdt.

Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan erstatningen reduseres eller falle bort etter reglene i FAL § 4-8. Dette gjelder ikke dersom det er lite eller ingenting å legge sikrede til last, eller dersom skaden ikke skyldes bruddet.

Brudd på sikkerhetsforskriftene begrenser ikke skadelidtes rettigheter etter ufravikelige bestemmelser i bilansvarsloven. Selskapet kan kreve regress i den utstrekning loven tillater det, jf. punkt 8.3.

- Kjøretøyet skal tilfredsstille kravene i forskrift om bruk av kjøretøy, både med hensyn til utførelse og vedlikehold.
- Kjøretøyet skal vedlikeholdes i samsvar med fabrikantens eller leverandørens anbefalinger.
- Føreren skal oppfylle myndighetenes krav til bruk av kjøretøyet.
- Produsentens og importørens veiledning for bruk av kjøretøyet skal følges.
- Det er ikke tillatt å ha passasjer under kjøring.
- Fører skal oppfylle lovens alderskrav.
- Fører under 15 år skal bruke egnet hjelm.
- Kjøretøyet skal ikke ha en konstruktiv hastighet på mer enn 20 km/t.
- Kjøretøyet skal ikke trimmes, tunes, bygges om eller få endret programvare slik at det ikke lenger oppfyller myndighetenes krav til liten elektrisk motorvogn. Kjøretøyets lovlige maksimale hastighet skal ikke økes.
- Kjøretøyet skal være i forskriftsmessig stand.

- Kjøretøyet skal ikke belastes utover grensene som følger av produsentens anvisninger og myndighetenes krav.
- Kjøretøyet skal lades i samsvar med produsentens anvisninger.

8 Skademelding, skadeoppgjør og egenandeler

8.1 Skademelding

Når skade er inntruffet, skal sikrede omgående melde skaden til Selskapet og samtidig gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som Selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen. Dette omfatter også opplysninger som kan hentes fra elektronisk eller mekanisk registreringsutstyr i motorvognen.

Personskade skal umiddelbart meldes til politiet. Andre skader skal meldes til politiet dersom Selskapet krever det.

Skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer på 11 siffer.

Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet.

8.2 Egenandeler

I erstatningsoppgjøret trekkes den egenandelen som fremgår nedenfor, dersom ikke en annen egenandel fremgår av forsikringsbeviset.

SKADETYPE	STANDARD EGENANDEL
Ansvarsskade	Ingen
Rettshjelp	kr 5 000 + 20 % av overskytende

8.3 Regress

Har Selskapet utbetalt erstatning for en skade som ikke omfattes av forsikringsvilkårene, eller dersom premien ikke var betalt, kan Selskapet kreve beløpet tilbake fra sikrede eller den ansvarlige i den utstrekning loven tillater det. Det samme gjelder i den utstrekning sikrede har gitt uriktige opplysninger om kjøretøyets tilstand i forbindelse med skaden.

9 Identifikasjon

Hvis sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, gjelder dette også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser foretatt av andre som med sikredes eller eierens samtykke er ansvarlig for motorvognen.

10 Rettshjelp

Rettshjelpsforsikringen gjelder etter reglene i Generelle vilkår pkt. 16, med følgende særskilte bestemmelser:

Dekningen gjelder når sikrede er part i en tvist som personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvognen.

Dersom motorvognen er solgt og forsikringen er opphørt i forbindelse med salget, gjelder dekningen også for tvist hvor sikrede er part som tidligere eier.

Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norge.

10.1 Spesifikke unntak

I tillegg til begrensningene og unntakene i Generelle vilkår dekker rettshjelpsforsikringen ikke:

- tvist som har sammenheng med entreprise eller transportoppdrag.
- tvist om personskade etter bilansvarsloven før trafikkforsikringsselskapet skriftlig har avslått å dekke sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand før saksanlegg.

De øvrige bestemmelsene for rettshjelp finnes i Generelle vilkår.